

PODER LEGISLATIVO – PROCESSO LEGISLATIVO IV

PROMULGAÇÃO

A promulgação é o atestado de existência válida da lei; é a “certidão de nascimento” da lei, pode-se dizer. O art. 66 dispõe o seguinte:

Art. 66. A Casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao Presidente da República, que, aquiescendo, o sancionará.

(...) § 7º Se a lei não for promulgada dentro de quarenta e oito horas pelo Presidente da República, nos casos dos § 3º e § 5º o Presidente do Senado a promulgará, e, se este não o fizer em igual prazo, caberá ao Vice-Presidente do Senado fazê-lo.

Se o Presidente da República não fizer a promulgação, ela será passada para o Presidente do Senado e, caso ele também não realize a promulgação, transfere-se para o Vice-Presidente do Senado, que deverá promulgá-la.

O art. 66 traz também:

Art. 66. (...) § 3º Decorrido o prazo de quinze dias, o silêncio do Presidente da República importará sanção.

Frisa-se que o prazo é de 15 dias úteis. O § 3º trata da sanção tática, que parte da famosa premissa: “quem cala, consente”. Havendo essa sanção, espera-se que o Presidente da República promulgue. Se ele não o fizer, dentro de 48 horas, a promulgação deverá ser feita pelo Presidente do Senado.

(...) § 5º Se o veto não for mantido, será o projeto enviado, para promulgação, ao Presidente da República.

Dizer que o veto não foi mantido é o mesmo que afirmar que ele foi derrubado ou rejeitado. É importante destacar que, depois da Emenda n. 76/2013, os vetos presidenciais são analisados em votação aberta, e, segundo o Supremo Tribunal Federal, a ordem de apreciação dos vetos presidenciais não precisa ser cronológica, pois é um juízo político a cargo do Congresso Nacional.

ANOTAÇÕES

Em resumo, tanto nos casos de derrubada do veto quanto de sanção tácita, se o Presidente da República não promulgar, em até 48 horas, caberá ao Presidente do Senado fazê-lo; mas, se ele também não realizar a promulgação, ela passa para o Vice-Presidente do Senado, que obrigatoriamente deverá promulgá-la.

Reforçando: a promulgação é o atestado de existência válido da lei e recai sobre a lei – a lei nasce com a sanção (expressa ou tácita) ou com a derrubada do veto. Assim, o que se promulga é a lei, não o projeto de lei.

Emendas à Constituição

Os responsáveis pela promulgação de emendas à Constituição são as Mesas da Câmara e do Senado, que devem promulgá-las com seu respectivo número de ordem (a contagem não zera a cada ano, assim continuando indefinidamente).

A fase de promulgação vai existir em todas as normas, mas não a deliberação executiva,. Por exemplo: o presidente não sanciona, não veta, não promulga e não publica emendas à Constituição. Essa promulgação é feita em conjunto pelas Mesas da Câmara e do Senado.

ATENÇÃO

A Mesa do Congresso não é a mesma coisa que o conjunto das Mesas da Câmara e do Senado, apesar de a Câmara e o Senado formarem o Congresso. Cada uma dessas mesas possui sete membros. Assim, na prática, são necessárias as 14 assinaturas (referentes às Mesas da Câmara e do Senado) para promulgar uma emenda à Constituição.

O STF entende que não há prazo para promulgação de emendas à Constituição.

Um caso interessante a esse respeito ocorreu há alguns anos, quando foram criados alguns TRFs por emenda à Constituição. O Presidente do STF não concordou com essas emendas, fazendo um discurso polêmico em que afirmava que esses TRFs foram “feitos na surdina”. Ironicamente, essa PEC tramitou por dez anos e passou pela concordância do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que é presidido pelo próprio Presidente do STF.

Devido a essa polêmica, quando a PEC chegou até o Presidente do Senado (que também preside o Congresso), ele não promulgou a emenda, porque não há prazo para que isso ocorra. Então, durante uma ausência do Presidente do Senado, seu Vice-Presidente promulgou a emenda.

ANOTAÇÕES



O Presidente do STF, que era contrário à emenda, declarou que ela tinha vício de iniciativa. A iniciativa no âmbito de PEC no modelo federal para emendas é concorrente. Portanto, qualquer um dos legitimados pode dispor sobre qualquer tema. O STF já declarou repetidas vezes que não há vício de iniciativa em PEC no modelo federal. Após tudo isso, a emenda foi congelada por decisão cautelar do Supremo Tribunal Federal e continua assim até o momento.

Reforçando: não há prazo para a promulgação de emenda à Constituição, assim como não há prazo entre o primeiro e o segundo turno de votação (nesse caso, o juízo de tempo é político, de conveniência).

Lei Complementar, Lei Ordinária e Medida Provisória

A promulgação é feita pelo Presidente da República. Caso a Presidência não faça a promulgação em até 48 horas, ela passa a ser responsabilidade do Presidente do Senado; se ele também não fizer nada em até 48 horas, ela passa para o Vice-Presidente do Senado, que então deverá promulgá-la.

Decreto Legislativo

Só quem faz Decreto Legislativo é o Congresso Nacional, e esses decretos só podem ser promulgados pelo Presidente do Senado Federal (que também preside o Congresso Nacional).

Resolução

As resoluções podem ser: da Câmara, do Senado, e do Congresso. As resoluções da Câmara são promulgadas pelo Presidente da Câmara, enquanto as do Senado e do Congresso são promulgadas pelo Presidente do Senado Federal (frisa-se que o Presidente do Senado também é Presidente do Congresso Nacional).

PUBLICAÇÃO

Vacatio Legis

A tradução literal de *vacatio legis* é “período vago da lei”. Em outras palavras, *vacatio*

ANOTAÇÕES

legis é o período que leva para se acostumar com uma nova lei. A LINDB dispõe que, salvo em disposição ao contrário, no Brasil, uma norma entra em vigor 45 dias após sua promulgação; no exterior, esse prazo é de três meses.

É importante enfatizar que essa é a regra, salvo disposição em contrário. Algumas leis menores trazem dizeres ao final, afirmando que elas entram em vigor na data de promulgação. Nesses casos, não há uma *vacatio legis*. Em compensação, alguns códigos demoram até um ano para entrar em vigor – foi o caso dos novos Código de Processo Civil (2015) e Código Civil (2002).



- Uma lei penal mais benéfica ao acusado, em *vacatio legis*, pode ser aplicada?

O STF entende que não: a norma penal não pode ser aplicada de forma retroativa se estiver em *vacatio legis*. Assim, a lei em *vacatio legis* não pode ser aplicada nem mesmo quando beneficiar o acusado. .



Vacatio Constitutionis

Vacatio constitutionis é o tempo necessário para se adaptar a uma nova Constituição. Para que esse tempo ocorra, deve haver previsão expressa. Se não houver essa previsão, a nova Constituição entra em vigor na data de sua promulgação.

A Constituição de 1967 e a Emenda n. 1/69 (que é considerada por muitos como uma nova Constituição) trouxeram *vacatio constitutionis*.

Quando se trata de controle de constitucionalidade, é aferida a compatibilidade da norma com a Constituição em vigor na época em que estava editada a lei. Por exemplo: no dia de hoje, é promulgada uma nova Constituição que traz expressa uma *vacatio constitutionis* de 100 dias. Se amanhã surgir uma nova lei, ela terá sua compatibilidade aferida com a Constituição anterior, que não está em *vacatio constitutionis*, de acordo com José Afonso da Silva, pois é ela que está em vigor.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Aragonê Nunes Fernandes.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.